ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Ειδικό Τιμολόγιο

ΚΩΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

ΟΝ/ΜΟ ΠΩΛΗΤΗ:

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ | Κεντρικά γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ 18228 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Στοιχεία Πελάτη

Όνομα / Επωνυμία:

Επάγγελμα ΚΑΔ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ/ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οδός: | ΤΚ:

Πόλη/Περιοχή: | Νομός:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΔΤ/Διαβατήριο: | ΑΦΜ: | ΔΟΥ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: | Κινητό:

Email:

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Email: | SMS/Viber (Κινητό):

Ταυτότητα Παροχής

Αριθμός Παροχής: | Κατηγορία Παροχής: Οικιακή

Διεύθυνση Παροχής / Γεωπληρ/κό Στίγμα:

Μέτρηση: | Φάσεις / Ισχύς Παροχής:

Αρχική Μέτρηση Ημερήσια: | Αρχική Μέτρηση Νυχτερινή:

Προηγούμενος Πάροχος: | 1η Ενεργοποίηση:

Απαιτείται Ενεργοποίηση: | ΚΑΔ Παροχής:

Ταυτότητα Προσφερόμενης Σύμβασης

Ημερομηνία: | Τρόπος Υποβολής Αίτησης:

Ονομασία Τιμολογίου: BASIC HOME

Τύπος Τιμολόγησης: Ειδικό Τιμολόγιο

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Τιμολογίου | Διακύμανση Κόστους Αγοράς Ναι

Ανακοίνωση Τελικής Τιμής Προμήθειας έως την 1η κάθε μήνα κατανάλωσης

Επιπλέον όροι που δεν αφορούν στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

Ελάχιστη Διάρκεια Ισχύος του Ύψους των Χρεώσεων
Συχνότερη Μεταβολή των Τιμών των παραμέτρων (3.1, 3.2.2.2.4 των ΕΟ)

1. ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ναι | **2. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Βασική Χρέωση Προμήθειας και Μηχανισμός Διακύμανσης βάσει της ΥΑ (ΦΕΚ 6600/2023)

3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Όχι | **4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ** Ναι

Διάρκεια Σύμβασης: | Έκδοση Λογαριασμού:

Εφαρμογή σε δικαιούχους ΚΟΤ: Ναι | Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης: Όχι

Εγγύηση: | Τρόπος Εξόφλησης Λογαριασμού:

Ανάλυση Χρεώσεων Προσφερόμενης Σύμβασης

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

5€ ανά μήνα

2. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Βασική Χρέωση Προμήθειας 0,115 €/kWh και Μηχανισμός Διακύμανσης βάσει της ΥΑ (σύμφωνα με τον ΕΟ 3.2.2.2).

3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον ΕΟ Ε4. Μηδενική Εγγύηση με την ενεργοποίηση της πάγιας εντολής αυτόματης εξόφλησης Λογαριασμών και υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εξόφλησης των Λογαριασμών Κατανάλωσης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Δείτε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα των τιμών που θα μπορούσε να πάρει η Κυμαινόμενη Χρέωση. Α+Β: Κυμαινόμενη Χρέωση, υπολογισμένη με την ιστορικά χαμηλότερη και υψηλότερη τιμή από την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού Μοντέλου Αγοράς (Target Model) στις 1/11/2020 έως και τον προηγούμενο μήνα. Γ: Κυμαινόμενη Χρέωση, υπολογισμένη με τον μέσο όρο τιμών του προηγούμενου μήνα Δ: Κυμαινόμενη Χρέωση, υπολογισμένη με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρίας μας.

Α. Κυμαινόμενη Χρέωση Χωρίς Όριο Υψηλότερη Ιστορικά Τιμή - €/kWh	**Γ. Κυμαινόμενη Χρέωση Χωρίς Όριο** Τιμή με βάση τον Μέσο Όρο Τιμών του προηγουμένου μήνα - €/kWh
Β. Κυμαινόμενη Χρέωση Χωρίς Όριο Χαμηλότερη Ιστορικά Τιμή - €/kWh	**Δ. Κυμαινόμενη Χρέωση Χωρίς Όριο** Μέση Τιμή με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρίας μας - €/kWh

Η ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 1+2+3+4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (ΧΧΣ, ΧΧΔ, ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ), καθώς και οι Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος ΕΡΤ, Άλλες Χρεώσεις βάσει νομοθεσίας) που θα εμφανίζονται στον Λογαριασμό σας, είναι ίδιες ανεξαρτήτως το ποιός είναι ο Προμηθευτής ενέργειας σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1+2+3+4):

Δείτε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα του μηνιαίου κόστους από το άθροισμα (1+2+3+4) για μια μέση κατανάλωση 200 kWh ανά μήνα:

Α. Τιμολόγιο Κυμαινόμενης Χρέωσης Χωρίς Όριο Υψηλότερη ιστορικά χρέωση	- €/μήνα
Β. Τιμολόγιο Κυμαινόμενης Χρέωσης Χωρίς Όριο Χαμηλότερη Ιστορικά Τιμή	- €/μήνα
Γ. Τιμολόγιο Κυμαινόμενης Χρέωσης Χωρίς Όριο Χρέωση με βάση τον Μέσο Όρο Τιμών του προηγουμένου μήνα	- €/μήνα
Δ. Τιμολόγιο Κυμαινόμενης Χρέωσης Χωρίς Όριο Χρέωση με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρίας μας	- €/μήνα

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης από Σύμβαση Σταθερής Χρέωσης, η ρήτρα που θα χρεωθεί διαμορφώνεται ως εξής: Όχι

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Χρησιμοποιείστε τον κωδικό QR για να συγκρίνετε αυτόματα το τιμολόγιο σας στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΑΕΥ, ή πληκτρολογήστε τον κωδικό: _____ στη σελίδα **www.energycost.gr**

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Κεντρικά γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10228 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Ανάλυση των όρων της προσφερόμενης σύμβασης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ορισμοί, 2. Αντικείμενο, 3. Υποχρεώσεις - Δηλώσεις - Εγγυήσεις, 4. Διάρκεια, 5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής - Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητή/-ές, 6. Χρεώσεις, 7. Εγγύηση, 8. Τιμολόγηση - Όροι Πληρωμής - Υποβολή Αντιρρήσεων, 9. Ειδικές Ρυθμίσεις για την Προστασία Ευάλωτων Πελατών, 10. Καταγγελία, 11. Περίοδος Έναρξης Προμήθειας, 12. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, 13. Υπαναχώρηση, 14. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία, 16. Τροποποιήσεις, 17. Τελικές Διατάξεις.

Για το πλήρες κείμενο των Γενικών Όρων Σύμβασης, ανατρέξτε στη Σελίδα 4-6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ε1: Αντικείμενο, Ε2: Διάρκεια, Ε3: Χρεώσεις, Ε4: Εκπτώσεις, Ε5: Αποτύπωση, Ε6: Μεθοδολογία

Για το πλήρες κείμενο των Ειδικών Όρων Σύμβασης, ανατρέξτε στη Σελίδα 3

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

α) Είμαι νόμιμος χρήστης του Μετρητή που δηλώνεται ανωτέρω, έλαβα γνώση των προσφερόμενων τιμών Χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας και επέλεξα το Πρόγραμμα που δηλώνεται ανωτέρω, β) η ηχητικά καταγεγραμμένη προφορική συναίνεσή μου στους όρους του Εμπορικού Προγράμματος που έχω επιλέξει, όπως μου αναγνώσθηκαν και επίσης κατεγράφησαν, αποτελεί την δέουσα και νόμιμη υπογραφή μου σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία της Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ακριβώς έχουν συμπληρωθεί, γ) Η υπογραφή μου, είτε έντυπη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής/ψηφιακής είτε ηχητική, εμπεριέχει την ρητή παροχή εξουσιοδότησης προς την Εταιρεία για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή i) για την εκπροσώπηση του Μετρητή μου, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται ανωτέρω, και ii) για την εκπροσώπησή μου για θέματα που ρυθμίζονται με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας και τους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων, δ) Σε περίπτωση ασυμφωνίας στον τύπο ή/και στο είδος της Παροχής μου μεταξύ του Εμπορικού Προγράμματος που έχω επιλέξει ως Πελάτης ή σε προγενέστερες, καθ' οιαδήποτε χρονική στιγμή, ενδείξεις που λαμβάνει ο Προμηθευτής από πλευράς μου ως Πελάτη και των στοιχείων Πιστοποιημένων Μετρήσεων, οι οποίες γνωστοποιούνται οποτεδήποτε στον Προμηθευτή από τον ΔΕΔΔΗΕ, τότε υπερτερούν σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Μετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ. Στην περίπτωση αυτή αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα ότι θα μεταπίπτω αυτόματα στο ανάλογο Εμπορικό Πρόγραμμα του Προμηθευτή και θα τιμολογούμαι βάσει της Χρέωσης Παγίου και των Χρεώσεων Προμήθειας που θα ισχύουν στο εν λόγω Εμπορικό Πρόγραμμα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας σε περίπτωση κωλύματος του Πελάτη

Όνομα / Επωνυμία:

Τηλέφωνο: Κινητό:

Email:

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Όνομα / Επωνυμία:

ΑΔΤ/Διαβατήριο:

Τηλέφωνο: Κινητό:

Email:

Αποδοχή Όρων

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δεν επιθυμώ την αποστολή Λογαριασμού μου ηλεκτρονικά μέσω Email/SMS/VIBER. Επιθυμώ την αποστολή του Λογαριασμού μου μόνο σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. ☐

Επιθυμώ την αποστολή του Λογαριασμού μου σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Email/SMS/VIBER και σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. ☐

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οδός: ΤΚ:

Πόλη/Περιοχή: Νομός:

Οι καταναλωτές λαμβάνουν δωρεάν τον λογαριασμό τους και τις πληροφορίες τιμολόγησης.

Επιθυμώ την ενημέρωσή μου στην περίπτωση τροποποίησης των όρων της παρούσας σύμβασης με διακριτή επιστολή. Ηλεκτρονικά ☑ Ταχυδρομικώς ☐

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥ

Στο/α e-mail, κινητό τηλέφωνο ή/και Viber θα λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κ.λπ. της ΗΡΩΝ. Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο «Απεγγραφή» που θα παρέχεται στα εν λόγω μηνύματα. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις, παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο.

Δεν επιθυμώ μέσω Email ☐ Δεν επιθυμώ μέσω SMS ☐ Δεν επιθυμώ μέσω Viber ☐

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Κεντρική γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10228 | 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Ειδικοί Όροι

Άρθρο Ε1: Αντικείμενο

Ε1.1 Το Εμπορικό Πρόγραμμα «**BASIC HOME**» (εφεξής «**BASIC HOME**») εφαρμόζει ως κατηγορία τιμολόγησης το Ειδικό Τιμολόγιο του Άρθρου 13ΒΑ του Ν. 4951/2022 και διατίθεται εμπορικά για την **υποχρεωτική** υπαγωγή του συνόλου των **υφιστάμενων** Πελατών του Προμηθευτή για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Παροχής τους από την 1η/1/2024 υπό τη μορφή εξαίρεσή αυτών που: (α) έχουν ενεργή σύμβαση προμήθειας σε Εμπορικό Πρόγραμμα Ορισμένου Χρόνου Σταθερής Τιμολόγησης με τον Προμηθευτή τους ή (β) προβάλλουν την αντίρρησή τους στην υπαγωγή τους σε αυτό και ταυτόχρονα τη βούλησή τους είτε να παραμείνουν στο ισχύον πριν την υποχρεωτική υπαγωγή τους, Εμπορικό Πρόγραμμα είτε να επιλέξουν άλλο Εμπορικό Πρόγραμμα του Προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το «**BASIC HOME**» είναι διαθέσιμο εμπορικά από 1η/1/2024 και σε νέους Πελάτες του Προμηθευτή που θα τα επιλέξουν. **Ε1.2** Ρητώς συμφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι (εφεξής «**Ε.Ο.**») που ακείζονται με τη συμμετοχή του Πελάτη στο «**BASIC HOME**», οι οποίοι επισυνάπτονται στην δεόντως και νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους Γενικούς Όρους (εφεξής «**Γ.Ο.**»), κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.1.1 της Συμβάσεως.

Άρθρο Ε2: Διάρκεια

Η διάρκεια ισχύος του «**BASIC HOME**» ορίζεται (α) για τους υφιστάμενους Πελάτες του Προμηθευτή που θα υπαχθούν υποχρεωτικά σε αυτό: για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η/1/2024 έως την 31η/12/2024, εκτός εάν (i) παραταθεί ή λήξει νωρίτερα η διάρκεια ισχύας των ρυθμίσεων του Άρθρου 13ΒΑ του Ν. 4951/2022 (Α' 129), ως εκάστοτε τροποποιημένο ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ή (ii) ο Πελάτης επιλέξει νωρίτερα να υπαχθεί σε κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα Εμπορικά Προγράμματα του Προμηθευτή και (β) για τους νέους Πελάτες του Προμηθευτή που θα τα επιλέξουν: από την υπαγωγή τους έως την 31η/12/2024 ή και μεταγενέστερα πρακτικά και διασφαλίζεται η ελάχιστη διάρκεια παραμονής του Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται από τα εκάστοτε ισχύον κανονιστικά πλαίσια. **Ε2.2** Ρητώς συμφωνείται ότι μετά τα πέρας της διάρκειας ισχύας του «**BASIC HOME**», στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιλέξει κάποιο από τα Εμπορικά Προγράμματα που θα είναι διαθέσιμα και αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.heron.gr του Προμηθευτή ή δεν προβεί αζημίως ως έχει δικαίωμα προς τούτο στην αλλαγή Προμηθευτή, γίνεται αποδεκτό από τον Πελάτη ότι για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της Παροχής του θα μεταπέσει αυτομάτως στο Εμπορικό Πρόγραμμα «**PROTECT 4 HOME**» του Προμηθευτή.

Άρθρο Ε3: Χρέωση Παγίου & Χρέωση Προμήθειας

Ε3.1 Το «**BASIC HOME**» εφαρμόζει τα Ειδικό Τιμολόγιο του Άρθρου 13ΒΑ του Ν. 4951/2022, όπου η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει από τα αλγεβρικά άθροισμα της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης σύμφωνα με τον τύπο που θεσπίστηκε με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 6600/2023). **Ε3.2** Η Χρέωση **Παγίου** και η Χρέωση Προμήθειας (Βασική Χρέωση Προμήθειας & Μηχανισμός Διακύμανσης) του «**BASIC HOME**», ορίζονται ως εξής: **3.2.1** Χρέωση **Παγίου** ανεξαρτήτως κατανάλωσης πέντε Ευρώ (5,00 €) ανά ημερολογιακό μήνα, υπολογιζόμενου ως τριάντα (30) ημέρες. Συμφωνείται ρητά ότι ο Προμηθευτής, κατ' εξαίρεση των Γ.Ο.6.2 & Γ.Ο.6.3 της Συμβάσεως, δύναται να τροποποιεί τη Χρέωση **Παγίου** κάθε μήνα κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.heron.gr και ενημέρωσης του Πελάτη που θα πραγματοποιηθεί με τον πρώτο (1ο) Λογαριασμό Κατανάλωσης που θα ακολουθεί την εκάστοτε τροποποίηση. **3.2.2** Χρέωση Προμήθειας: **3.2.2.1** Βασική Χρέωση Προμήθειας για την ημερήσια και νυκτερινή κατανάλωση, ανεξαρτήτως ύψους αυτής, 0,115 €/kWh. **3.2.2.2** Μηχανισμός Διακύμανσης: Ο υπολογισμός του Μηχανισμού Διακύμανσης γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται ακολούθως και έχει ως βάση υπολογισμού του μέσο όρο των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από τα Χρηματιστήρια Ενέργειας): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market. Ειδικότερα ο Μηχανισμός Διακύμανσης ορίζεται ως εξής:

$$\text{Μηχανισμός Διακύμανσης} = \begin{cases} \alpha * (TEA_{M-1} - L_l) + \beta & \text{όταν η } TEA_{M-1} < L_l \\ 0 & \text{όταν η } L_l \le TEA_{M-1} \le L_u \\ \alpha * (TEA_{M-1} - L_u) + \beta & \text{όταν η } TEA_{M-1} > L_u \end{cases}$$

Όπου: «Μ»: Ο μήνας κατανάλωσης. «Μ-1»: Ο είναι ο προηγούμενος μήνας του μήνα κατανάλωσης. «α»: Ο Συντελεστής Προσαύξησης, ο οποίος ορίζεται σε 1,26. «β»: Ο Συντελεστής «β» προκύπτει ως το γινόμενο του σταθερού Συντελεστή Προσαύξησης «α» επί τη διαφορά της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς του προηγούμενου μήνα (TEA_{M-1}), μειωμένη κατά την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του προ-προηγούμενου μήνα (TEA_{M-2}). Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τον πρώτο (1ο) μήνα εφαρμογής, ήτοι τον Ιανουάριο 2024, ο Συντελεστής «β» λαμβάνει μηδενική τιμή. [$\beta=\alpha*(TEA_{M-1} - TEA_{M-2})$]. «$TEA_{M-1}$»: Νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από τα Χρηματιστήριο Ενέργειας. «TEA_{M-2}»: Νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προ-προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από τα Χρηματιστήριο Ενέργειας. **3.2.2.2.1** Εάν η TEA_{M-1} για τα μήνα κατανάλωσης «Μ», ο οποίος περιλαμβάνεται στον εκάστοτε Λογαριασμό είναι μικρότερη του LL= 0,04€/kWh («Κάτω Όριο TEA_{M-1}»), ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης και η Χρέωση Προμήθειας του μήνα «Μ» μεταβάλλεται πιστωτικά στο συγκεκριμένο Λογαριασμό. Η πίστωση ισούται με το γινόμενο δύο μεγεθών: (α) το **άθροισμα** του γινομένου της διαφοράς της TEA_{M-1} σε σχέση με το Κάτω Όριο επί τον Συντελεστή Προσαύξησης «α» συν τον Συντελεστή «β», επί (β) τη **συνολική κατανάλωση** του Πελάτη που αφορά στο μήνα κατανάλωσης «Μ» και περιλαμβάνεται στη διάρκεια της χρονικής περιόδου του συγκεκριμένου Λογαριασμού. **3.2.2.2.2** Εάν η TEA_{M-1} για το μήνα κατανάλωσης «Μ», ο οποίος περιλαμβάνεται στον εκάστοτε Λογαριασμό είναι μεγαλύτερη του L_u= 0,05 €/kWh («Άνω Όριο TEA_{M-1}»), ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης και η Χρέωση Προμήθειας του μήνα «Μ» μεταβάλλεται χρεωστικά στο συγκεκριμένο Λογαριασμό. Η χρέωση ισούται με το γινόμενο δύο μεγεθών: (α) το άθροισμα του γινομένου της διαφοράς της TEA_{M-1} σε σχέση με το Άνω Όριο επί τον Συντελεστή Προσαύξησης «α» συν τον Συντελεστή «β», επί (β) τη **συνολική κατανάλωση** του Πελάτη που αφορά στο μήνα κατανάλωσης «Μ» και περιλαμβάνεται στη διάρκεια της χρονικής περιόδου του συγκεκριμένου Λογαριασμού. **3.2.2.2.3** Εέάν η TEA_{M-1} για τα μήνα κατανάλωσης «Μ», ο οποίος περιλαμβάνεται στον εκάστοτε Λογαριασμό κυμαίνεται εντός των ανωτέρω ορίων, δηλαδή μεταξύ L_l= 0,04 €/kWh και L_u= 0,05 €/kWh («Εύρος Περιοχής Ασφαλείας»), δεν ενεργοποιείται ο Μηχανισμός Διακύμανσης και η Χρέωση Προμήθειας του μήνα «Μ» διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας. **3.2.2.2.4** Συμφωνείται ρητά ότι ο Προμηθευτής, κατ' εξαίρεση των Γ.Ο.6.2 & Γ.Ο.6.3 της Συμβάσεως, δύναται να αναπροσαρμόζει τους Συντελεστές α, L_u και L_l του Μηχανισμού Διακύμανσης του «**BASIC HOME**» κάθε τρεις (3) μήνες από την 1η/1/2024, κατόπιν ανακοίνωσης της σχετικής αναπροσαρμογής στην ιστοσελίδα www.heron.gr του Προμηθευτή και ενημέρωσης του Πελάτη που θα πραγματοποιηθεί με τον πρώτο (1ο) Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

Άρθρο Ε4: Εκπτώσεις

Ο Προμηθευτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εφαρμόζει μέσω του «BASIC HOME» μηνιαίως έκπτωση ή εκπτώσεις (εφεξής «Έκπτωση»), η οποία δεν δύναται να συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς και θα αναρτάται την πρώτη (1η) ημέρα του μήνα (Μ) εφαρμογής της. Συμφωνείται ρητά ότι ο Προμηθευτής, δύναται να τροποποιεί κάθε μήνα την εκάστοτε εφαρμοζόμενη και κατά τη διακριτική του ευχέρεια Έκπτωση, ως προς τα μέγεθος ή/και ως προς την προϋπόθεση χορήγησης αυτής, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.heron.gr και ενημέρωσης του Πελάτη που θα πραγματοποιηθεί με τον πρώτο (1ο) Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

Άρθρο Ε5: Αποτύπωση Χρέωσης Παγίου, Χρέωσης Προμήθειας και Εκπτώσεων στους Λογαριασμούς

Ε5.1 Στους Λογαριασμούς (στα πεδίο Α' «Χρεώσεις Προμήθειας») που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη θα αποτυπώνεται η Χρέωση Παγίου και η Τελική Τιμή Προμήθειας (€/kWh), η οποία συνίσταται στα αλγεβρικό άθροισμα της Χρέωσης Προμήθειας, όπως αυτή ορίζεται στον Ε.Ο.3.2.2 ανωτέρω και της τυχόν Έκπτωσης που εφαρμόστηκε στα μήνα κατανάλωσης «Μ» και περιλαμβάνεται στη διάρκεια της χρονικής περιόδου του συγκεκριμένου Λογαριασμού. **Ε5.2** Η κατανάλωση εκάστου εκδοθέντος Λογαριασμού του Πελάτη θα υπολογίζεται ανά ημερολογιακό μήνα και θα χρεώνεται βάσει της Χρέωσης Παγίου & της Τελικής Τιμής Προμήθειας, όπως αυτή ορίζεται στον Ε.Ο.Ε5.1 ανωτέρω και η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή την πρώτη (1η) ημέρα του μήνα (Μ) εφαρμογής της. **Ε5.3** Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα κατανάλωσης εκάστου Λογαριασμού του Πελάτη περιλαμβάνει περισσότερους του ενός (1) ημερολογιακούς μήνες, η συνολική κατανάλωση της Παροχής του Πελάτη, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασμό, θα κατανέμεται ανά ημερολογιακό μήνα, με αναλογικό υπολογισμό των ημερών του κάθε μήνα εφαρμογής (Αρχή Αναλογικότητας Ημερών).

Άρθρο Ε6: Μεθοδολογία υπολογισμού των Χρεώσεων στους Έναντι & Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς Κατανάλωσης

Ε6.1 Η τιμολόγηση της καταλογιζόμενης ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWh) στον Πελάτη, διενεργείται (α) μηνιαίως, σύμφωνα με τη Διαδικασία Εκτίμησης Κατανάλωσης (Έναντι Λογαριασμοί), όπως αυτή περιγράφεται στον Ε.Ο.Ε6.2 κατωτέρω και (β) ανά Εκκαθαριστική Περίοδο (Εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί), σύμφωνα με τη Διαδικασία Έκδοσης Εκκαθαριστικών Λογαριασμών, όπως αυτή περιγράφεται στον Ε.Ο.Ε.6.3 κατωτέρω. **Ε6.2** Η έκδοση Έναντι Λογαριασμών και ειδικότερα η καταλογισμένη ενέργεια σε κιλοβατώρες (kWh), υπολογίζεται σύμφωνα με τη Διαδικασία Εκτίμησης Κατανάλωσης του Πελάτη, η οποία βασίζεται, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους από τον Προμηθευτή, στα εξής: **6.2.1** Στις καταχωρίσεις των ενδείξεων του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη που δύνανται να καταχωρίζονται από τον ίδιο κάθε μήνα στην Υπηρεσία «ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ» του Προμηθευτή, με την επιφύλαξη του Ε.Ο.Ε6.3 κατωτέρω, άλλως **6.2.2** Στις πιστοποιημένες καταμετρήσεις κατανάλωσης της Παροχής του Πελάτη κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατανάλωσης του προηγούμενου έτους στον ίδιο Προμηθευτή, εφόσον αυτές τις έχει λάβει ο Προμηθευτής από τον Αρμόδιο Διαχειριστή, άλλως **6.2.3** Στην πιστοποιημένη καταμέτρηση κατανάλωσης της Παροχής του Πελάτη από τον Αρμόδιο Διαχειριστή, όπως αυτή αποτυπώνεται στον τελευταίο εκδοθέντα Εκκαθαριστικό Λογαριασμό του Πελάτη, άλλως **6.2.4** Στο προφίλ καταναλώσεων που έχει δημιουργήσει ο Προμηθευτής και διατηρεί στη βάση του, τα οποία βασίζεται στον μέσο όρο των πιστοποιημένων καταμετρήσεων άλλων Παροχών που εκπροσωπεί ο Προμηθευτής και οι οποίες διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά (Χρήση & Συμφωνημένη Ισχύ) με την Παροχή του Πελάτη. Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου καταναλώσεων, που θα χρησιμοποιείται ως βάση για τον εκάστοτε Έναντι Λογαριασμό, ορίζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή https://www.heron.gr/enanti. **6.2.5** Διευκρινίζεται ότι και στους Έναντι Λογαριασμούς Κατανάλωσης, οι Χρεώσεις υπολογίζονται βάσει όλων των χαρακτηριστικών του Εμπορικού Προγράμματος που έχει επιλέξει ο Πελάτης (π.χ. έκπτωση συνέπειας). **Ε6.3** Η έκδοση Εκκαθαριστικών Λογαριασμών και ειδικότερα η καταλογισμένη ενέργεια σε κιλοβατώρες (kWh) στον Πελάτη, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις πιστοποιημένες μετρήσεις της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που καταμετρώνται ωριαίως, μηνιαίως ή κατ' άλλη τακτή ή μη χρονική βάση στον/στους Μετρητή/-ές του Πελάτη. Η Διαδικασία Έκδοσης Εκκαθαριστικών Λογαριασμών έχει ως εξής: **6.3.1** Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκδώσει Εκκαθαριστικά Λογαριασμό, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον λάβει τις πιστοποιημένες μετρήσεις της πραγματικής κατανάλωσης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη από τον Αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Εκκαθαριστικού Λογαριασμού του Πελάτη πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύον σύστημα τιμολόγησης του Προμηθευτή και όχι βάσει της ημερομηνίας παραλαβής των πιστοποιημένων μετρήσεων κατανάλωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ. **6.3.2** Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής οδυνατεί να εκδώσει Λογαριασμό, είτε λόγω βλάβης Μετρητή, είτε λόγω καθυστερήσεως στην αποταλή ή ακόμα και λόγω μη αποσταλής των πιστοποιημένων μετρήσεων από τον Αρμόδιο Διαχειριστή, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε εύλογη εκτίμηση των χρεώσεων που θα επιβάλλει στον Πελάτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ε.Ο.Ε6.2 ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τους Λογαριασμούς αυτούς μόλις οι πραγματικές ποσότητες καταστούν διαθέσιμες από τον ΔΕΔΔΗΕ. **6.3.3** Στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, η πιστοποιημένη μετρηθείσα κατανάλωση του Πελάτη καθώς και το διάστημα που αυτή πραγματοποιήθηκε, όπως ακριβώς γνωστοποιούνται συστημικά στον Προμηθευτή από τον ΔΕΔΔΗΕ. **6.3.4** Με την επιφύλαξη του Γ.Ο.6.1, το σύνολο της πιστοποιημένης μετρηθείσας κατανάλωσης του Πελάτη τιμολογείται βάσει της Χρέωσης Προμήθειας και των λοιπών χαρακτηριστικών (π.χ. έκπτωση συνέπειας) του Εμπορικού Προγράμματος που έχει επιλέξει να ενταχθεί ο Πελάτης. **6.3.5** Σε περίπτωση που ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός καλύπτει χρονικό διάστημα κατανάλωσης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη που έχει ήδη τιμολογηθεί με την έκδοση Έναντι Λογαριασμού/-ών, οι Χρεώσεις Προμήθειας και οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που υπολογίστηκαν και εφαρμόστηκαν στους Έναντι Λογαριασμούς, επιστρέφονται στον Πελάτη με την αναγραφή του συνολικού ποσού επιστροφής ως «Αξία Ρεύματος Έναντι» στις Συμπληρωματικές Χρεώσεις (Πεδία Γ' των Λογαριασμών). Διευκρινίζεται ότι οι Χρεώσεις Δήμου (Τέλη & Φόροι) δεν εκκαθαρίζονται στους Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς αλλά χρεώνονται σε αυτούς μόνο για το διάστημα που δεν έχουν χρεωθεί στους Έναντι Λογαριασμούς. **Ε6.4** Σε περίπτωση που ο εκάστοτε εκδοθείς Λογαριασμός, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικός, καλύπτει περιόδους κατανάλωσης με διαφορετικές τιμές Χρέωσης Προμήθειας, όπως αυτή προκύπτει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ε.Ο.3.2.2 ανωτέρω, τότε πραγματοποιείται αναλογική κατανομή των ποσοτήτων κατανάλωσης (αρκή αναλογικότητας ημερών) και η κάθε αναλογούσα κατανάλωση θα χρεώνεται με την αντίστοιχη Χρέωση Προμήθειας. Διευκρινίζεται ότι ως περίοδοι κατανάλωσης διαφορετικών χρεώσεων ορίζονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η χρονική περίοδος που μεσολαβεί στην περίπτωση αλλαγής εμπορικού προγράμματος του Πελάτη με διαφορετική Χρέωση Προμήθειας, η τροποποίηση των τιμών Χρέωσης Προμήθειας ή/και των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων κ.ο.κ.. **Ε6.5** Ρητώς συμφωνείται ότι, με την επιφύλαξη του Γ.Ο.5.7, το σύνολο της πιστοποιημένης μετρηθείσας κατανάλωσης από τον Αρμόδιο Διαχειριστή λαγίζεται ως ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματικά παραλαχέθηκε από τον Προμηθευτή και ως εκ τούτου αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προμηθευτή έναντι του Πελάτη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Κεντρικά γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10228 | 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Γενικοί Όροι Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρμοδιότητος ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με Αριθμό ΓΕΜΗ: 005805601000, κάτοχος της με Αριθμό Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0758/10.11.2004 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει, και με Κωδικό Μητρώου Συμμετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προμηθευτής») και ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται στη συνημμένη δεόντως και νομίμως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνάπτουν την παρούσα σύμβαση και συμφωνούν για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Γ.Ο.)

1. Ορισμοί

1.1. Ως «Σύμβαση» νοείται η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη για την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία έλαβε χώρα με τη διαδικασία είτε της έντυπης, -συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής/ψηφιακής- είτε της ηχητικής υπογραφής και αποτελείται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους, άλα δε τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο και καταργούν κάθε άλλη προηγούμενη έγγραφη ή προφορική μεταξύ τους συμφωνία.

1.2. Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς Όρους θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Νομοθεσία.

1.3. Συμφωνείται ότι:

1.3.1. Σε περίπτωση που θεσπιστούν, μετά την κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης, νέα είδη πρόσθετων χρεώσεων επί της προμήθειας ή/και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω ρυθμιστικών ή/και νομοθετικών μέτρων ή επέλθουν μεταβολές/προσθήκες στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και στις Συμπληρωματικές Χρεώσεις , οι οποίες βρίσκονται εκτός σφαίρας επιρροής του Προμηθευτή καθώς και τροποποιήσεις από τον Προμηθευτή όρων της Σύμβασης συνεπείσα θεσπίσεως κανόνων αναγκαστικού δικαίου ή εκδόσεως δικαστικής απόφασης ή απόφασης εποπτικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, που συνεπάγονται τροποποίηση του περιεχομένου των αντίστοιχων όρων της Σύμβασης, αυτές δεν συνιστούν Μονομερή Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης από τον Προμηθευτή, δεσμεύουν τα Μέρη από την ημερομηνία ισχύος τους και ενσωματώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση στη Σύμβαση, τροποποιώντας ή καταργώντας τυχόν υφιστάμενους όρους της Σύμβασης που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς, εκτός εάν από την υποθέτησή τους επέρχεται ουσιώδης δυσμενής επίδραση, η οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της Σύμβασης για κάποιο από τα Μέρη, οπότε το Μέρος αυτό θα δικαι-ούται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

1.4. Για τους σκοπούς της Σύμβασης:

1.4.1. Ως «Αρμόδιος Διαχειριστής» νοείται ο κατά περίπτωση εκ των ακολούθων αναγραφόμενων αρμόδιος φορέας, ήτοι:

- Ο «Ορισθείς Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ("Nominated Electricity Market Operator"/NEMO) (η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.») (εφεξής «ΕΧΕ»).
- Ο «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» (η ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.») (εφεξής «ΔΑΠΕΕΠ»).
- Ο «Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής» (η ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η διαχείριση του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) (εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ»).
- Ο «Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς» (η ανώνυμη εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.») (εφεξής «ΑΔΜΗΕ»).

1.4.2. Ως «Δίκτυο» νοείται το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Χαμηλή & Μέση Τάση) καθώς και τα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

1.4.3. Ως «Εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και εκμετάλλευσης του Πελάτη, η οποία προσδιορίζεται ειδικότερα στην Αίτηση και στην οποία ο Προμηθευτής προμηθεύει Ηλεκτρική Ενέργεια.

1.4.4. Ως «Εκκαθαριστική Περίοδος» νοείται το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα που ορίζεται στη Νομοθεσία, κατά την οποία πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, οι καταμετρήσεις της κα-ταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη.

1.4.5. Ως «Ενταλή Παύσης Εκπροσώπησης» νοείται η ενταλή που δίδει ο Προμηθευτής προς τον Αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου να παύσει η εκπροσώπηση του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη από τον Προμηθευτή.

1.4.6. Ως «Ευάλωτος Πελάτης» νοείται ο Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που έθεσε η υπουργική απόφαση Δ5-ΗΛ / Β / Φ. 1.21 / 12112 / 20.06.2013 (ΦΕΚ Β'1521/21.06.2013), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.4.7. Ως «Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η πρώτη ημέρα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

1.4.8. Ως «Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται είτε η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη από τον Προμηθευτή είτε η προηγούμενη της ημέρας έναρξης ισχύος της δήλωσης εκπροσώπησης Μετρητή/-ών από τον Προμηθευτή, όποια εκ των δύο (2) περιπτώσεων επέλθει νωρίτερα, όπως οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται από τον Αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιούνται στον Προμηθευτή.

1.4.9. Ως «Κανονισμοί Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόμενοι, ήτοι:

- «Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1116 / 2018 (ΦΕΚ Β' 5914/31.12.2018), όπως εκάστοτε ισχύει.
- «Κανονισμός Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1125 Α/2019 (Β' 428/12.02.2020), όπως εκάστοτε ισχύει.
- «Κανονισμός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων)» (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 1/872/4.3.2020 (ΦΕΚ Β' 1491/21.04.2020), όπως εκάστοτε ισχύει.
- «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1090/2018 (ΦΕΚ Β' 5910/31.12.2018), όπως εκάστοτε ισχύει.
- «Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης» (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 943/2020 (ΦΕΚ Β' 3076/24.07.2020), όπως εκάστοτε ισχύει.

1.4.10. Ως «Κώδικες» νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόμενοι, ήτοι:

- «ΚΔΕΔΔΗΕ»: Ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
- «ΚΔΕΣΜΗΕ»: Ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
- «ΚΜΔΝ»: Ο Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
- «ΚΠΗΕ»: Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
- «ΚΔΑΠΕΕΠ»: Ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

1.4.11. Ως «Λογαριασμός» νοείται ο Λογαριασμός προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και αποστέλλεται μηνιαίως από τον Προμηθευτή στον Πελάτη και με τον οποίο τιμολογείται η καταλογιζόμενη στον/-ους Μετρη-τή/-ές του Πελάτη ηλεκτρική ενέργεια, είτε μετρηθείσα (Εκκαθαριστικός Λογαριασμός), είτε εκτιμωμένη (Έναντι Λογαριασμός).

1.4.12. Ως «Μετρητής» νοείται η μετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σημείο κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Πελάτη με το Δίκτυο, υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση.

1.4.13. Ως «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά» (εφεξής «ΜΔΝ») νοούνται τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας, των οποίων το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν συνδέεται με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.

1.4.14. Ως «Νομοθεσία» νοούνται οι Νόμοι, οι Κώδικες, οι Κανονισμοί καθώς και κάθε άλλη νομοθετική, κανονιστική ή ρυθμιστική διάταξη που ρυθμίζει, αφορά ή επηρεάζει τη Σύμβαση ή την εκτέλεσή της, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

1.4.15. Ως «ΡΑΑΕΥ» νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (πρώην ΡΑΕ).

1.4.16. Ως «Σύστημα» νοείται το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης).

1.4.17. Ως «ΤΕΑ» νοείται η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς, δηλαδή η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η Αγορά της Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και διαμορφώνεται από το συνδυασμό των Εντολών Πώλησης και των Ενταλών Αγοράς που ικανοποιούνται σε ημερήσια βάση, στα πλαίσια της Λειτουργίας της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας.

1.4.18. Ως «ΜΤΑ» νοείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή υπολογίζεται και δημοσιεύεται μηνιαία στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ: https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras.

1.4.19. Ως «Διακύμανση Κόστους Αγοράς» νοείται η αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται επί της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας, όπως αυτή προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης.

1.4.20. Ως «Χρεώσεις Προμήθειας» νοούνται οι διακριτές χρεώσεις που ορίζονται στην περ. ii) του εδαφίου (α) του Γ.Ο.6.1 της Σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με την κατηγορία τιμολόγησης που εφαρμόζεται στο εκάστοτε Εμπορικό Πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο Πελάτης και εφαρμόζονται στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά και άκι περιοριστικά οι κατηγορίες τιμολόγησης που εφαρμόζονται στα Εμπορικά Προγράμματα του Προμηθευτή είναι οι εξής: α) Ορισμένου Χρόνου και Σταθερή Τιμολόγηση, β) Κυμαινόμενη Τιμολόγηση η οποία: (i) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς (ii) είτε προκύπτει από συνδυασμό της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας και της Διακύμανσης Κόστους Αγοράς γ) Δυναμική Τιμολόγηση.

1.4.21. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» νοείται η σχετική έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του υπ' αρ. 2016/679 (Ε.Ε.) Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

2. Αντικείμενο

2.1. Από την Ημερομηνία Έναρξης μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:

2.1.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην Εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τις διατάξεις της Νομοθεσίας και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις αμοιβές και χρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα και στη Νομοθεσία για την σε αυτόν καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

2.1.2. Ο Προμηθευτής θα είναι ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκατάσταση και ο Πελάτης υποχρεούται να καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά ο ίδιος και μόνο για τη χρήση που προβλέπεται στη Σύμβαση και στη Νομοθεσία.

3. Υποχρεώσεις – Δηλώσεις – Εγγυήσεις

3.1. Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Πελάτη ότι, ως έχει από το Νόμο και τα συναλλακτικά ήθη υποχρέωση:

3.1.1. Θα τηρεί τη Νομοθεσία.

3.1.2. Θα ενεργήσει κάθε νόμιμη προβλεπόμενη πράξη, προκειμένου να καταχωρισθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται από τον Αρμόδιο Διαχειριστή, ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον/τους Μετρητή/ές του Πελάτη.

3.1.3. Θα ανταποκρίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και θα διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων ή/και αιτημάτων του Πελάτη, κατόπιν αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας, και θα παρέχει στον Πελάτη το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται από το Νόμο σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης.

3.1.4. Έχει καταρτίσει και εφαρμόζει «Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας με Πελάτη» με στόχο την εν γένει προστασία των καταναλωτών από μη διαφανείς, επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές επικοινωνίας και προώθηση προσφορών

3.2. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προμηθευτή ότι:

3.2.1. Έχει και διατηρεί σε ασφαλή κατάσταση τον/τους ευρισκόμενο/-ους στην Εγκατάστασή του Μετρητή/-ές, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η μέτρηση της απορροφώμενης από αυτόν/-ούς ηλεκτρικής ενέργειας και να καταστεί εφικτή η εκτέλεση της Σύμβασης.

3.2.2. Θα εξοφλεί νομίμως και εμπροθέσμως άλους τους Λογαριασμούς που του αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τον Γ.Ο.8.

3.2.3. Θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Προμηθευτή την πρόθεση αποχώρησής του από την Εγκατάσταση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη σκοπούμενη ημερομηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυμεί την τροποποίηση της Σύμβασης λόγω μετεγκατάστασης και στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της παρούσας θα λαμβάνεται η Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει την απαχώρηση του ή δεν την γνωστοποιήσει εμπροθέσμως, οπότε η Σύμβαση Προμήθειας εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, όπου ως ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης Προμήθειας λαμβάνεται η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων. Και στις δύο (2) ως άνω περιπτώσεις εφαρμόζονται όσα ορίζονται στον Γ.Ο.10.5.

3.2.4. Θα ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιθυμεί την τροποποίηση όρων της Σύμβασης (ενδεικτικά: σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη όπως π.χ. της διευθύνσεως αποστολής των Λογαριασμών Κατανάλωσης), υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της επιθυμητής ημερομηνίας τροποποίησης της παρούσας.

4. Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας ορίζεται στους Ειδικούς Όρους και τίθεται σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και λήγει κατά την Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4.2. Με την υπογραφή της παρούσας, κατά τα διαλαμβανόμενα στον ανωτέρω Γ.Ο.1.1, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να υποβάλλει στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Αίτημα Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ΧΤ για τον/τους Μετρητή/-ές του, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.3.1.2 και στην Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παραλαβής – Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητή/-ές

5.1. Ο Προμηθευτής θα παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια στην Εγκατάσταση του Πελάτη, ενώ ο Πελάτης θα την παραλαμβάνει στα/ις Μετρητή/-ές της Εγκατάστασής του από το Δίκτυο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Νομοθεσία.

5.2. Οι Μετρητές, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σημεία προμήθειας της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Αρμόδιο Διαχειριστή, καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Μετρητών, την οποία καταρτίζει και τηρεί ο Αρμόδιος Διαχειριστής. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη φύλαξη της Εγκατάστασης καθώς και των συσκευών του Αρμοδίου Διαχειριστή που βρίσκονται στην Εγκατάστασή του και υπόσχεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επαφή, επέμβαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Εγκατάστασης και των εντός αυτής συσκευών, συμπεριλαμβανομένων του/των Μετρητή/-ών. Σε κάθε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή αλλοίωσης της Εγκατάστασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά από επέμβαση του Πελάτη ή των προστηθέντων αυτού, ο Πελάτης ρητώς αποδέχεται την ιδία ευθύνη του.

5.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης αντιλήφθεί ότι κάποιος ή/και κάποιοι Μετρητής/-ές έχει/-ουν υποστεί ζημιά ή βλάβη, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον Αρμόδιο Διαχειριστή και τον Προμηθευτή, εγγράφως.

5.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης μεταφερθεί, αποκτήσει ή δημιουργήσει νέα Εγκατάσταση, που θα απαιτεί νέα σύνδεση με το Δίκτυο ή/και νέο/ους Μετρητή/-ές, τότε ο Πελάτης φέρει την υποχρέωση της προμήθειας του/των ως άνω Μετρητή/-ών, σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.

5.5. Οποιεσδήποτε δαπάνες προμήθειας, εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μεταξύ των σημείων συνδέσεων του/των Μετρητή/-ών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πελάτη, βαρύνουν τον τελευταίο αποκλειστικώς.

5.6. Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους προστηθέντες, εκπροσώπους, υπαλλήλους, υπεργαλάβους κ.ο.κ. του Αρμοδίου Διαχειριστή την πρόσβαση στην Εγκατάστασή του, ώστε αυτοί να δύνανται να εκπληρώνουν τις

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Κεντρικά γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10228 | 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Γενικοί Όροι Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους κατά τους όρους της Σύμβασης και την κείμενη Νομοθεσία.

5.7. Κάθε Μέρος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τον έλεγχο του/των Μετρητή/-ών, όταν θεωρεί ότι δεν είναι ακριβής. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι η λειτουργία του/των Μετρητή/-ών εί-ναι ακριβής, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ο Πελάτης φέρει το κόστος του ελέγχου αυτού/-ών. Εάν ωστόσο από τον έλεγχο προκύψει ότι η λειτουργία του/των Μετρητή/-ών δεν είναι ακριβής, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το κόστος του ελέγχου στην περίπτωση αυτή βαρύνει τον Αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος υπαχρεούται να μεριμνήσει για την άμεση αντικατάσταση του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, ενημερώνοντας σχετικά τον Προμηθευτή για την τελική χρέωση του κόστους του/των Μετρητή/-ών και ο Προμηθευτής οφείλει να αναπροσαρμόσει τα ποσά που χρεώθηκαν στον Πελάτη. Η επίκληση από πλευράς του Πελάτη αντιρρήσεων ως προς την ακρίβεια λειτουργίας ενός Μετρητή δεν απαλλάσσει αυτόν από την υπαχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των Λογαριασμών που εκδίδει και αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γ.Ο.8.

6. Χρεώσεις

6.1. Για την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Προμηθευτής προβαίνει σε διακριτές χρεώσεις βάσει της κατηγορίας τιμολόγησης του Εμπορικού Προγράμματος το οποίο έχει επιλέξει ο Πελάτης, όπως αυτή ορίζεται στην Αίτηση Προμήθειας καθώς και στους Ειδικούς Όρους της Συμβάσεως, ως ακολούθως: (α) (i) Χρέωση Παγίου & (ii) Χρέωση Προμήθειας, όπως αυτή εξειδικεύεται περαιτέρω στους Ειδικούς Όρους της Συμβάσεως, η οποία ανάλογα με την κατηγορία τιμολόγησης, διακρίνεται είτε σε Σταθερή Χρέωση Προμήθειας, είτε σε Κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας [όπου η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει είτε από υπολογιστικό τύπο που συνδέεται ευθέως με δείκτη της χονδρεμπορικής αγοράς (π.χ. ΤΕΑ ή ΜΤΑ) είτε από το αλγεβρικό άθροισμα της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας και της Διακύμανσης Κόστους Αγοράς], είτε σε Δυναμική Χρέωση Προμήθειας, (β) «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» (Σύστημα Μεταφοράς, Δίκτυο Διανομής, ΕΤΜΕΑΡ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας), (γ) «Συμπληρωματικές Χρεώσεις» (Ε.Φ.Κ., Ειδικό Τέλος 5%.), (δ) Χρεώσεις Δήμων και Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση, τέλος ή φόρο υπαχρεούται να επιβάλλει στον Πελάτη εκ της Νομοθεσίας εν γένει.

6.2. Στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες ο Πελάτης επιλέγει Εμπορικό Πρόγραμμα που ανήκει στην κατηγορία της Κυμαινόμενης Τιμολόγησης όπου η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα της Βασικής Χρέωσης Προμήθειας και της Διακύμανσης Κόστους Αγοράς, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί μονομερώς, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, σε αναπροσαρμογή των παραμέτρων της Χρέωσης Προμήθειας καθώς και της Χρέωσης Παγίου μετά την παρέλευση της ελάχιστης διάρκειας των έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εκάστοτε Εμπορικό Πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο Πελάτης, όπως αυτή ορίζεται στον Γ.Ο.11. Σπουδαίος λόγος τεκμαίρεται ότι συντρέχει όταν το ύψος των τιμών των ανωτέρω παραμέτρων, όπως αυτό έχει οριστεί στη Σύμβαση, δεν καλύπτει το πρόσθετο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του Προμηθευτή, πέραν του κόστους που επήγονται οι τιμές του δείκτη της χονδρεμπορικής αγοράς, λόγω μεταβολής του κόστους από τις απώλειες δικτύου, τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων και τις Αποκλίσεις όπως δημοσιεύονται αντίστοιχα στις ιστοσελίδες της ΡΑΑΕΥ (https://www.rae.gr/ilektrismos-note-11/), του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market) και του ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος όρου και παρέχει σχετική ενημέρωση στον Πελάτη όταν του ζητηθεί.

6.3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραμέτρων της Χρέωσης Προμήθειας καθώς και της Χρέωσης Παγίου, σύμφωνα με τον Γ.Ο.6.2, λαμβάνει χώρα με ατομική ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Προμήθειας. Η ατομική ειδοποίηση πραγματοποιείται με επισταλή. Δύναται να υλοποιείται με εναλλακτικούς τρόπους (ενδεικτικά αναφέρονται: τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω σύντομης ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνεται στο Λογαριασμό Κατανάλωσης ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, παραπέμποντας στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή https://www.heron.gr/ για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης), εφόσον έχει συναινέσει προς τούτο ο Πελάτης. Η τροποποίηση των ανωτέρω τιμών αρχίζει να ισχύει μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ενημέρωση του Πελάτη και αποτυπώνεται στον πρώτο Λογαριασμό του Πελάτη που εκδίδεται μετά τη συμπλήρωση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αζημίως εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Προμηθευτή.

7. Εγγύηση

7.1. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προμηθευτή ως εγγύηση για την εμπρόθεσμη εξόφληση των Λογαριασμών, το χρηματικό ποσό που αναφέρεται σχετικά στην Αίτηση.

7.2. Το ποσό της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου προσδιορίζεται με βάση το ποσό Λογαριασμών Κατανάλωσης που αντιστοιχούν στην πραγματική ή εφόσον αυτή δεν μπορεί να προσδιορισθεί στην εκτιμωμένη κατανάλωση του Πελάτη για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης εγγύησης ορίζεται στο https://bit.ly/3P0PqGU

7.3. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμβάσεως (συμπεριλαμβανομένης της καθ' οιονδήποτε τρόπο και οιασδήποτε διάρκειας ανανεώσεως ή παρατάσεως ισχύος αυτής), ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ποσό της Εγγυήσεως, εφόσον: (α) παρατηρείται ανά εξάμηνο απόκλιση της μέγιστης μηνιαίας κατανάλωσης χρέωσης κατανάλωσης (προ φόρων) που υπολείπεται ή υπερβαίνει σε πο-οσοστό 50% το ποσό που ελήφθη υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τον Γ.Ο.7.2. ή (β) ο Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ύψος της εγγύησης που έχει δώσει.

7.4. Στην περίπτωση του Γ.Ο.7.3(α) το ποσοστό της αναπροσαρμογής της Εγγύησης θα αντιστοιχεί στο ποσοστό της απόκλισης της μέγιστης μηνιαίας χρέωσης κατανάλωσης (προ φόρων) που διαπιστώθηκε στον Πελάτη.

7.5. Στην περίπτωση του Γ.Ο.7.3(β) το ποσό της αναπροσαρμοσμένης Εγγύησης δεν θα υπερβαίνει το εκτιμώμενο ποσό τριών (3) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης για τον Πελάτη.

7.6. Ο Προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον Πελάτη για την αναπροσαρμογή του ποσού της Εγγυήσεως στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό από τότε που διαπιστώθηκε η συνδρομή των περιπτώσεων του Γ.Ο.7.3. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση του Γ.Ο.7.3(α), ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη για το ποσό της πραγματικής κατανάλωσης του Πελάτη που λαμβάνεται υπόψη μετά την αναπροσαρμογή. Ο Προμηθευτής χρεώνει ή πιστώνει αναλόγως τη διαφορά στον Πελάτη στον τρέχοντα Λογαριασμό που ενημερώνει για την αναπροσαρμογή. Σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, ο Προμηθευτής δύναται να συμψηφίζει το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου με το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του τρέχοντος Λογαριασμού του Πελάτη.

7.7. Σε περίπτωση καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσεως της Συμβάσεως το ποσό της Εγγυήσεως συμψηφίζεται με το πληρωτέο ποσό του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασμού, ήτοι της κατανάλωσης μέχρι την Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό θα καταβάλλεται ατόκως στον Πελάτη εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα έχει ήδη γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Προμηθευτή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του.

8. Τιμολόγηση – Όροι Πληρωμής – Υποβολή Ανταρρήσεων

8.1. Ο Προμηθευτής εκδίδει και αποστέλλει μηνιαίως στον Πελάτη τους Λογαριασμούς για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασής του, βάσει, είτε εκτιμωμένης, είτε καταμετρούμενης κατανάλωσης («Έναντι» και «Εκκαθαριστικό»). Ο Λογαριασμός αποστέλλεται, είτε σε φυσική μορφή μέσω ταχυδρομείου, είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Ρητώς συμφωνείται ότι οι Λογαριασμοί που εκδίδονται και αποστέλλονται από τον Προμηθευτή στον Πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη, την έκταση, την αξία και την χρέωση των παραχών και αξιώσεων που ενσωματώνουν.

8.2. Ο Πελάτης υποχρεούται στην πλήρη και ολοκληρή εξόφληση του Λογαριασμού που εκδίδεται από τον Προμηθευτή έως και την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής («δήλη ημέρα»), η οποία θα απέχει είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του Λογαριασμού στο ταχυδρομείο ή την αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασμού, η σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη ούτως ώστε το τελικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον Προμηθευτή να αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στο Λογαριασμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Λογαριασμός περιέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες υποχρεωτικές από το Νόμο αναφορές: I) Τη Βασική ή την Ειδική Κατηγορία Πελατών στην οποία απευθύνεται, II) Το διαχωρισμό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε ομάδα Χρεώσεων Προμήθειας και σε ομάδα Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και το διακριτό διαχωρισμό των επιμέρους χρεώσεων των ανωτέρω δύο ομάδων, III) Κάθε επιμέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του τέλους στο οποίο αφορά η χρέωση, τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης, των μεγεθών που τιμολογούνται, των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών χρέωσης, την περίοδο χρέωσης και των παραμέτρων υπολογισμού της χρέωσης, IV) Την περιοδικότητα έκδοσης Λογαριασμών, ήτοι Έναντι ή Εκκαθαριστικών, καθώς και τον τρόπο προσδιορισμού των χρεώσεων του Λογαριασμού που εκδίδεται βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης, V) Το ποσό ή τη μεθοδολογία υπολογισμού της απαιτούμενης χρηματικής εγγύησης, VI) Τη μέθοδο και τα κριτήρια αναπροσαρμογής των χρεώσεων, VII) Τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής (π.χ. με πάγια εντολή) καθώς και την ενδεχόμενη σύνδεση του Λογαριασμού με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, VIII) Τα πλήρη στοιχεία του Προμηθευτή, IX) Τα πλήρη στοιχεία του Πελάτη, X) Τα στοιχεία Μετρητή/-ών, XI) Τη διεύθυνση Εγκαταστάσεως Κατανάλωσης, XII) Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κατανάλωσης στην οποία αφορά ο Λογαριασμός, XIII) Την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του Λογαριασμού, XIV) Τα ποσά τυχόν παρελθόντων ανεξόφλητων Λογαριασμών με τόκους υπερημερίας, XV) Τα τυχόν ποσά πιστώσεως, XVI) Τα στοιχεία των μετρήσεων για την περίοδο κατανάλωσης, XVII) Την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που καταμετρήθηκε και πωλήθηκε σε kWh ή / και σε MWh, XVIII) Τα ποσά καθαρής χρέωσης για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, XIX) Την ανάλυση τυχόν λοιπών χρεώσεων, XX) Το συναλικό ποσό χρέωσης, XXI) Τον/τους τρόπο/-ους εξόφλησης του Λογαριασμού, XXII) Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών του Προμηθευτή.

8.4. Σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη ως προς το ποσό του Λογαριασμού Κατανάλωσης και γενικώς σε σχέση με την ορθότητα ή το ύψος των χρεώσεων που περιγράφονται στον συγκεκριμένο Εκκαθαριστικό Λογαριασμό, ο Πελάτης υποβάλει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις εγγράφως προς τον Προμηθευτή, πριν τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης που έπεται του Λογαριασμού Κατανάλωσης που αμφισβητείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 45 παρ. 3α του ΚΠΝΕ.

8.5. Ο Προμηθευτής αποφαίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των αντιρρήσεων του Πελάτη, τεκμηριωμένα, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωμών και κοινοποιεί στον Πελάτη Τελική Κατάσταση Πληρωμών και ιστορικό δεδομένων κατανάλωσης.

8.6. Μετά την χορήγηση των στοιχείων του Γ.Ο.8.5 από τον Προμηθευτή, ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει τον αμφισβητούμενο Λογαριασμό, εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία του Γ.Ο.8.5, εντός της απώτατης από τις δύο ακόλουθες προθεσμίες: είτε εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της Τελικής Κατάστασης Πληρωμών από τον Προμηθευτή, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.8.5 ανωτέρω είτε εντός της προθεσμίας εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης που αμφισβητείται.

8.7. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή, η επίλυση της διαφοράς δύναται να λάβει χώρα περαιτέρω εξωδίκως, ενώπιον των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή με προσφυγή σε ένδικα μέσα.

9. Ειδικές Ρυθμίσεις για την Προστασία Ευάλωτων Πελατών

9.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ανήκει στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, νοείται αυτοδικαίως ότι η Σύμβαση θα ενσωματώνει τον παρόντα ειδικό όρο κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στη Σύμβαση.

9.2. Η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες.

9.3. Ο Πελάτης που ανήκει στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία, δύναται να εξοφλεί τμηματικά και ατόκως τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης καθώς και τις οφειλές παλαιότερων Λογαριασμών του. Στην περίπτωση αυτή, κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής του ενώ η δυνατότητα αυτή δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για την εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή.

9.4. Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει όρους της Σύμβασης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, ο Προμηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει έγγραφη άκληση, θέτοντας παράλληλα προθεσμία τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την άρση της παραβίασης και ενημερώνοντάς τον για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τον Αρμόδιο Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Γ.Ο.10.

9.5. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποβάλλει στον Αρμόδιο Διαχειριστή Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης ή/και να καταγγείλει τη Σύμβαση για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου καθώς και κατά τη διάρκεια των μηνών από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.

9.6. Σε περίπτωση που ο Ευάλωτος Πελάτης χρήζει μηχανικής υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής έχει αποστείλει προηγουμένως στον Πελάτη επιστολή με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: (α) για τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής των οφειλών του, (β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύμβαση, τάσσοντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, η οποία και παρήλθε άπρακτη.

10. Καταγγελία

10.1. Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων, η Σύμβαση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και αναίτια με έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προμηθευτή.

10.2. Υπό την επιφύλαξη του Γ.Ο.10.3, στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει όρους της Σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται άπαντες ουσιώδεις, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Προμηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει έγγραφη άκληση, θέτοντας παράλληλα προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την άρση της παραβίασης και ενημερώνοντάς τον για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να προβεί σε άμεση καταγγελία της Σύμβασης και σε Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης προς τον Αρμόδιο Διαχειριστή.

10.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό βάσει του Λογαριασμού εντός της προθεσμίας πληρωμής που αναγράφεται σε αυτόν, ο Προμηθευτής δικαιούται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες: α) Αναγράφει το ποσό της Ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό, βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου Λογαριασμού που ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει εντός της κανονικής προθεσμίας εξόφλησης του νέου Λογαριασμού. β) Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής δύναται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήμερο και να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή, Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου λόγω Ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικώς στον Πελάτη από τον

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 95, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Κεντρικά γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10228 | 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Γενικοί Όροι Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης

Προμηθευτή. Γ) Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την καινοποίηση στον Πελάτη της Εντολής Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, υποβάλλοντας στον Αρμόδιο Διαχειριστή Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης του Πελάτη και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Πελάτη.

10.4. Σε περίπτωση που κάποιο Μέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή σε διαδικασία συναλλαγής ή υποχθεί σε οποιαδήποτε άλλη συναφή διαδικασία που επιφυλάσσει ο Νόμος για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσης υπόχρεους ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στις ανωτέρω διαδικασίες, το άλλο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο.

10.5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα αποτελέσματα της καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύμβασης επέρχονται κατά την Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μέχρι τότε, ο Προμηθευτής προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στον Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται σε εξόφληση όλων των οφειλών και χρεώσεων για την προμηθευόμενη ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της Σύμβασης.

11. Περίοδος Έναρξης Προμήθειας

Ρητώς συμφωνείται ότι ως Ημερομηνία Ενάρξεως Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται η πρώτη ημέρα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον Προμηθευτή.

12. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

12.1. Για τους σκοπούς της Συμβάσεως ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» νοείται οιαδήποτε γεγονός το οποίο επηρεάζει την εκτέλεση της Συμβάσεως, μη δυνάμενο να προβλεφθεί ή προληφθεί παρά την επιμέλεια του συμβαλλομένου Μέρους που το επικαλείται (όπως ενδεικτικώς: θεομηνίες, στάσεις κατά του πολιτεύματος, πόλεμοι, εξεγέρσεις, σεισμοί, καταιγίδες, τυφώνες, πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες υπό αναγνωρισμένων ενώσεων εργαζομένων, ανταπεργίες, μέτρα, απαγορεύσεις και παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), τρομοκρατικές ενέργειες, παρεμπόδιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τοπικούς φορείς ή/και κατοίκους της περιοχής, τεχνικοί περιορισμοί και βλάβες στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας ή/και σε άλλο διασυνδεδεμένο συστήματα μεταφοράς ενεργείας, τεχνικοί περιορισμοί και βλάβες στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου ΜΔΝ, τυχούσες ενέργειες ή παραλείψεις του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) και το οποίο εκφεύγει του ελέγχου του Μέρους που επηρεάζεται δυσμενώς κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ της Συμβάσεως σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται αδύνατη ή υπέρμετρα επαχθής, η εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

12.2. Ρητώς συμφωνείται ότι το Μέρη δε θα φέρουν ευθύνη αύτε θα θεωρηθεί αθέτηση των εκ της Συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεών τους, η περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπληρώσεως των συμβατικών τους υποχρεώσεων λόγω Ανωτέρας Βίας.

12.3. Το Μέρος που επικαλείται του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων του γεγονότος αυτού και την ανάληψη αμέσως μετά της τυχόν παρελεύσεώς του, όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν εκ της Σύμβασης.

12.4. Ρητώς συμφωνείται ότι η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που δύναται να επηρεάσει την εκτέλεση της Συμβάσεως, δεν θεμελιώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα αποζημιώσεως δι' οιονδήποτε των Μερών.

13. Υποχωρήση

Ο Πελάτης δικαιούται να υποχωρήσει αζημίως από τη Σύμβαση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της από τον ίδιο, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.1.1. Σε περίπτωση που προκύψουν χρεώσεις εντός του ως άνω διαστήματος των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αυτές βαρύνουν τον Πελάτη.

14. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

14.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Προμηθευτής τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Ελληνικής Νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των Ν. 3471/2006 & 4624/2019 και ρητά συναινεί δια του παρόντος στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτού από τον Προμηθευτή, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006.

14.2. Ο Πελάτης με την υπογραφή της Σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.1.1, δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στον Προμηθευτή να καταγράφει και να καταρτίζει Αρχεία Δεδομένων, βάσει των Λογαριασμών και τις συναλλαγές του με τον Προμηθευτή, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη αρθής διαχειρίσεως των δραστηριοτήτων του Προμηθευτή και συμμορφώσεώς του με τις εν γένει νομοθετικές διατάξεις.

14.3. Με την υπογραφή της Σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.1.1, ο Πελάτης συναινεί και δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι συγκατατίθεται στην καταχώριση των προσωπικών του δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.), καθώς και των στοιχείων του Λογαριασμού του στα λογισμικά πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management) που διατηρεί ο Προμηθευτής και ρητώς αποδέχεται τη χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών από εξουσιοδοτημένους, συμβεβλημένους συνεργάτες του Προμηθευτή αποκλειστικώς για τους σκοπούς της ενημερώσεώς του για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και της αποστολής των Λογαριασμών. Ο Πελάτης επίσης δικαιούται πλήρους προσβάσεως στα δεδομένα που τον αφορούν, ως και στην διόρθωσή τους, αφού απευθυνθεί προς τούτο στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Πελατών του Προμηθευτή.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών – Δικαιοδοσία

15.1. Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τη Νομοθεσία και εν γένει από τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτές.

15.2. Τα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι σε περίπτωση κατά την οποία ανακύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση της παρούσας θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις ως άνω διαφορές μέσω διαδικασίας φιλικής διευθετήσεως.

15.3. Σε περίπτωση αδυναμίας φιλικής διευθετήσεως τυχόν διαφορών και εφόσον δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση Νόμου για την επίλυση αυτών από τους Ειδικούς Όρους, κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν από την παρούσα ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης και της Λάρισας.

16. Τροποποιήσεις

16.1. Με την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων και των Γ.Ο. 1.3.1 & 6.2 της Συμβάσεως, οι οποίοι τροποποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτούς, είναι δυνατή η μονομερής τροποποίηση των υπολοίπων Γ.Ο. και ιδίως των Γ.Ο. 7, 8, 9 & 10 από τον Προμηθευτή για σπουδαίο λόγο.

16.2. Σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την τροποποίηση των όρων που αναφέρονται υπό τον Γ.Ο.16.1 συνιστά η μεταβολή των συνθηκών κατά τα χρόνο ισχύος της Σύμβασης που έχει ως συνέπεια την επαύξηση του κόστους, κατά τρόπον ώστε επιπλέον των χρεώσεων που μετακυλίονται στον Πελάτη κατά τον Γ.Ο.6.2, να μην καλύπτεται τα πραγματικό κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας για τον Προμηθευτή, όπως σε περίπτωση αυξήσεως του κόστους διαχείρισης πελατών (π.χ. αύξηση του κόστους των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, επιβάρυνση των δαπανών του Προμηθευτή λόγω καθυστέρησης πληρωμών, αύξηση του κόστους για την παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών).

16.3. Η τροποποίηση των όρων που αναφέρονται στον Γ.Ο.16.1 λαμβάνει χώρα μετά από ατομική ενημέρωση του Πελάτη, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων με ειδικό έντυπο που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω σύντομης ατομικής ειδοποίησης, η οποία περιλαμβάνεται σε ειδικό πεδίο στο Λογαριασμό Κατανάλωσης ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, και παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης.

16.4. Με την υπογραφή, κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.Ο.1.1, της Σύμβασης Προμήθειας, ο Πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την χορήγηση της ατομικής ενημέρωσης με έναν από τους τρόπους του Γ.Ο.16.3. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του και να προτείνει στον Προμηθευτή ως μοναδικό τρόπο επικοινωνίας τη συστημένη αλληλογραφία. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δύναται να επιβάλει χρέωση για την υπηρεσία αυτή.

16.5. Η ατομική ενημέρωση του Γ.Ο.16.3 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: (α) Πλήρη αναφορά των όρων της Σύμβασης Προμήθειας ή των χρεώσεων Προμήθειας που τροποποιούνται, (β) Υπόμνηση στον Πελάτη του δικαιώματος καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας και συνοπτική αναφορά των σχετικών διαδικασιών, (γ) Ενημέρωση σχετικά με τη συνδρομή οποιουδήποτε λόγου σύμφωνα με το Γ.Ο.16.2.

17. Τελικές Διατάξεις

17.1. Τυχόν ακυρότητα ενός εκ των όρων της Συμβάσεως δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων αυτής. Τα Μέρη αναλαμβάνουν στην περίπτωση αυτή να προβούν σε αντικατάσταση του άκυρου ή ακυρωθέντος όρου με άλλον, αμοιβαίως αποδεκτό. Εφόσον τα Μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς αμοιβαίως αποδεκτό όρο, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον εκείνος δεν θα είχε καταρτίσει τη Σύμβαση χωρίς τον άκυρο όρο.

17.2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Προμηθευτή εις οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδίως δε σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη Εταιρεία του αυτού με τον Προμηθευτή Ομίλου Εταιρειών, οποιασδήποτε απαιτήσεως, δικαιώματος ή αγωγής που διατηρεί κατά του Πελάτη και απορρέει ή σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη Σύμβαση. Ιδιαιτέρως δε ως προς την είσπραξη απαιτήσεων του Προμηθευτή συμφωνείται ότι ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτους την είσπραξη των απαιτήσεών του εφόσον ενημερώσει προς τούτο εγγράφως τον Πελάτη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ
Κεντρικά γραφεία: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10228 | 213 033 3000 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή - Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», (εφεξής στην παρούσα η «Εταιρεία» με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, με γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ 11526, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των πελατών της, των προμηθευτών της, των μετάχων αυτής, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO στο email: herondpo@gr.andersenlegal.com τηλέφωνο: 210-3626971, fax: 210-3626974.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε; Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως ειδικότερα το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας,, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκετε, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, το επάγγελμα κ.λπ. καθώς επίσης ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φωτογραφίες από τον εκκαθαριστικό Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που έχετε με τον παραδοσιακό προμηθευτή σας) , τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων; (α) Η εκτέλεση σύμβασης που μας αναθέτετε ή που προτίθεστε να μας αναθέσετε, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση ενός έργου, ή η παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο, (β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και λοιπών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουμε τα στοιχεία των επισκεπτών, εργαλάβων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για να εκτελέσουν έργα κ.ο.κ. της Εταιρείας και τους χορηγούμε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας, (γ) η συμμόρφωση με υπαχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων φυσικών προσώπων, όπως μετόχων, μελών Δ.Σ. ή στελεχών της Εταιρείας), σύμφωνα με το άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920, ως τροποποιημένος ισχύει, η γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων στο Χρηματιστήριο, η διαχείριση αιτημάτων για αποζημίωση από προκληθέντα ατυχήματα κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων κτλ., (δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, (ε) η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείμενο είναι ανίκανο σωματικά ή νομικά να συγκατατεθεί) είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας; Για την ορθή τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων και την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας καθώς και της μεταξύ μας επικοινωνίας. Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση (είτε πρόκειται για σύμβαση εκτέλεσης εργασιών από εργαλάβο/υπεργαλάβο, σύμβαση προμήθειας, σύμβαση παραχής υπηρεσιών κ.α., είτε πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε προσυμβατικό στάδιο), αντλούμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως ειδικότερα για την παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία για την παύση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου & διακοπής ηλεκτροδότησης παροχής, για την πιστοποίηση ενδείξεων μέτρησης και παραμέτρων γενικού τιμολογίου για αναθεώρηση λογαριασμού, για την περίπτωση αμφισβήτησης λογαριασμού από τον πελάτη, για την τροποποίηση κατηγορίας τιμολογίου κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, για απαλλαγή του πελάτη από τον Φ.Π.Α, για την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας, για την περίπτωση της ανάκλησης από τον πελάτη της πάγιας ενταλής εξόφλησης λογαριασμών μέσω πιστωτικής κάρτας, για την καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη, για τη διαχείριση των αιτημάτων-παραπόνων του πελάτη, για την παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία μας για την άρση εκπροσώπησης μετρητή του πελάτη από άλλο προμηθευτή και την καταγγελία της σύμβασης, για την εκπροσώπηση νέας παροχής από τον πελάτη, για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον πελάτη σε έκθεση της Εταιρείας μας, κ.α. Για την επικοινωνία μας μαζί σας και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας: Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της μεταξύ μας συνεργασίας, για τον ορισμό μιας επαγγελματικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτημάτων ή παραπόνων σας κ.α., για τη συμμετοχή σας σε έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, και προκειμένου να βελτιώσουμε και να αξιολογήσουμε τη λειτουργία των προϊόντων, των υπηρεσιών και της Εταιρείας μας γενικότερα. Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υπαχρεώσεις: Όταν για παράδειγμα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, στο διαδικτυακό χώρο του ΓΕΜΗ, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων φυσικών προσώπων), με καταστατική εξουσιοδότηση ορίζουμε και γνωστοποιούμε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τρίτα φυσικά πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών: Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Για την εγγραφή στα newsletters και την αποσταλή ενημερώσεων και προσφορών: Ζητούμε πρώτα τη συγκατάθεσή σας και ακολούθως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), για να λαμβάνετε newsletters της Εταιρείας μας, σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις και προσφορές μας. Με τη συγκατάθεση και την ακόλουθη εγγραφή σας, θα μπορείτε να μένετε ενημερωμένοι αναφορικά με τις νέες υπηρεσίες και τις προσφορές μας, που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.). Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους: Για την δημιουργία Λογαριασμού Μέλους θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα οφέλη που θα αποκομίσετε από τη σύναψη σύμβασης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την Εταιρεία μας: Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το τι θα πληρώνατε αν ήσασταν πελάτης της Εταιρείας μας, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε και να επεξεργαστούμε φωτογραφία από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος από τον παραδοσιακό προμηθευτή σας και τον τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω viber. Για την εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling): Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποσταλή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας; Η ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών: Υπάλληλοι της Εταιρείας: Στους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση και υλοποίηση των αιτημάτων σας, την παροχή πληροφοριών σε προσυμβατικό στάδιο και σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εσάς για τη σύναψη πελατειακής σχέσης με την Εταιρεία, την ορθή εκτέλεση της σύμβασής σας με την Εταιρεία, καθώς και την εκπλήρωση των υπαχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υπαχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας. Κρατικές αρχές. Φορείς επιβολής του νόμου: Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διενέργεια ενός ελέγχου (π.χ. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ο.κ.) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Συνεργάτες της Εταιρείας μας (συνεργάτες, υπεργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτική εταιρεία κτλ.): Η Εταιρεία διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. συμβάσεις υπεργαλαβίας, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, έλεγχος πράξης μεταβίβασης μεταχών από ορκωτό ελεγκτή, εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε εταιρείες όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα, εταιρείες ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλοι οικονομικοί ή επαγγελματικοί σύμβουλοι). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμφωνία της επεξεργασίας αυτής με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα και σε άλλες εταιρείες των ομίλων στους οποίους ανήκει, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες (πχ. σε μέλη Κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών) με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για την εικόνα της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υπαχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε άλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υπαχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σάς είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ήτοι τη Δικηγορική Εταιρεία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ταχυδρομική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 103, 11521, Αθήνα, email: herondpo@gr.andersenlegal.com, τηλέφωνο: 210-3626971. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.